KOREAN-AI-BASIC-ACT

AI기본법·고영향 AI와 사업자 책무

연관 기출 · 138-4-1, 140-3-6

한눈에 이해

고영향 분야에 쓰인다는 분류와 실제 중대한 영향·위험, 사업자의 지위·책무·판본을 함께 확인합니다.

정의와 핵심 원리

인공지능 기본법은 산업 발전과 안전·신뢰 기반을 함께 다루는 국내 기본법입니다. 고영향 AI는 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향이나 위험을 초래할 우려가 있는 시스템으로서 법이 정한 영역에서 활용되는 것을 말합니다.

• 법제처 공식 해설은 에너지 공급, 먹는 물 생산 공정, 보건의료 체계, 의료 기기·디지털 의료 기기, 원자력 안전, 수사·체포용 생체 인식, 채용·대출 등 중요한 평가, 교통의 주요 작동, 공공 자격·징수 등 의사 결정, 초·중등 학생 평가와 그 밖의 중요한 영역을 열거합니다. 단순히 AI를 사용한다는 사실만으로 고영향 여부를 확정하지 않습니다.

• 현행 제34조는 위험 관리 방안, 기술적으로 가능한 결과·주요 기준·학습 데이터 개요 설명, 이용자 보호, 사람의 관리·감독, 조치 문서 작성·보관, 그 밖에 위원회 심의 사항의 6가지 책무를 규정합니다. 대통령령에 따른 구체 이행·다른 법 조치의 준수 간주는 해당 원문 확인이 필요합니다.

• 현행 제6조는 3년마다 기본 계획을 수립하고 정책 전략·인력/ 기반·윤리/ 법 문화·재원 투자·공공 데이터 학습 활성화·신뢰·사회 변화·교육·취약 계층 접근 등을 다룹니다. 제7조의 위원회는 대통령 소속 주요 정책 심의·의결 기구입니다. 산업 지원은 R&D·학습 데이터·인력·도입 확산 등과 연결하되 법정 조문별 조건은 미확인입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
법정 기준	확인한 판본·조문·영역	제6조·제7조·제34조 및 공식 해설
해석·적용	실제 용도·영향·사업자 지위	개별 사실과 하위 법령 검토
운영 조치	위험·설명·보호·감독·문서	이행 증빙·재평가

적용 예제

채용 AI 도입기관 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 외부 모델이 채용 지원자의 순위를 추천하는 서비스를 가정합니다.

1. 사업자·이용자 지위와 실제 채용 영향을 정리합니다.

2. 법에서 정한 영역과 실제 영향을 검토하고 필요하면 공식 확인 절차를 밟습니다.

3. 위험·설명·이용자 보호·감독·문서화 활동을 담당자와 증거로 연결합니다.

4. 개인정보·차별·노동법 관련 요구 사항도 별도 검토합니다.

결과·해석: 법정 분류와 위험 관리 실행을 연결하며 자동 준수 판정을 하지 않습니다.

전제·주의: 138 기출의 최초 시행 2026-01-22 판본과 열람한 현행 2026-07-21 판본은 다릅니다. 시행령·고시 전문·최초 판본의 전체 조문·산업 시책 관련 조문 4개은 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

법 목적·판본 → 기본 계획·위원회 → 고영향 AI의 정의와 영역 → 6가지 책무 → 적용 예제와 하위 법령 확인 범위

- 고영향 AI와 생성형 AI는 각각의 법정 기준에 따라 판단합니다.
- 현행 개정 내용을 기출 당시 내용으로 소급하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 고영향 판단에 영역만 확인하면 충분합니까?

2. 설명 책무가 다루는 정보는 무엇입니까?

3. 문서화가 위험 관리와 어떻게 연결됩니까?

적용 기준과 근거

제정판연혁2025-01-21/2026-01-22와 현행 법률 21311호2026-07-21을 분리.현행제6·7·34직접 열람, 정의·영역은 법제처 공식 해설.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 인공지능기본법 제34조 조문정보 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21;법률21311호; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제6조 기본계획 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제7조 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21; 확인 2026-11-05.
- 인공지능 및 고영향 인공지능 정의 - 법제처 찾기쉬운생활법령정보; 열람일현재; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제정판 연혁 - 국가법령정보센터; 2025-01-21 제정;2026-01-22 시행; 확인 2026-11-05.